

2022 年度注会《经济法》试题（一）参考【答案解析】

一、【单项选择题】

1. 【参考答案】A

【答案解析】国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。

2. 【参考答案】D

【答案解析】鼓励外商投资产业目录由国务院投资主管部门会同国务院商务主管部门等有关部门拟订，报国务院批准后由国务院投资主管部门、商务主管部门发布。

3. 【参考答案】B

【答案解析】（1）选项 A：国有股东拟公开征集转让上市公司股份的，在履行内部决策程序后，应书面告知上市公司，由上市公司依法披露，进行提示性公告。（2）选项 C：在全部转让价款支付完毕或交由转让双方共同认可的第三方妥善保管前，不得办理股份过户登记手续。（3）选项 D：国有控股股东公开征集转让上市公司股份可能导致上市公司控股权转移的，应当一并通知上市公司申请停牌。

4. 【参考答案】B

【答案解析】本题考核国际服务贸易。根据《注册会计师法》，外国会计师事务所在中国境内设立常驻代表机构，须经财政部批准；需要在中国境内临时办理有关业务的，须经省级人民政府财政部门批准。

5. 【参考答案】B

【答案解析】本题考核个人外汇管理制度。目前，对于个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值 5 万美元，国家外汇管理局根据国际收支状况对年度总额进行调整。

6. 【参考答案】D

【答案解析】本题考核支付结算的方式。根据支付工具在支付结算中的职能，汇兑、委托收款、托收承付是贷记支付工具，银行汇票、银行本票、支票是借记支付工具。

7. 【参考答案】B

【答案解析】本题考核破产费用。人民法院裁定受理破产申请的，此前债务人尚未支付的公司强制清算费用、未终结的执行程序中产生的评估费、公告费、保管费等执行费用，可以参照企业破产法关于破产费用的规定，由债务人财产随时清偿。此前债务人尚未支付的案件受理费、执行申请费，可以作为破产债权清偿。

8. 【参考答案】C

【答案解析】本题考核股利分配请求权。分配利润的股东会或者股东大会决议作出后，公司应当在决议载明的时间内完成利润分配。决议没有载明时间的，以公司章程规定的时间为准。决议、章程中均未规定时间或者时间超过一年的，公司应当自决议作出之日起一年内完成利润分配。决议中载明的利润分配完成时间如果超过公司章程规定的时间，股东可以依据《公司法》的规定，请求人民法院撤销决议中关于该时间的规定。

9. 【参考答案】B

【答案解析】本题考核合伙企业的清算。清算人应当自清算结束之日起 30 日内向登记机关申请注销登记。

10. 【参考答案】D

【答案解析】本题考核法律规范。命令性规范是指规定人们的积极义务，即规定主体应当或必须作出一定积极行为的规范，其立法语言表达通常为“应当（当）……”、“（必）须……”、“有……义务”等。

11. 【参考答案】C

【答案解析】本题考核法人的分类。为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社

会服务机构等。

12.【参考答案】C

【答案解析】本题考核股份回购。股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司收购的股份应当在6个月内转让或者注销。

13.【参考答案】CB

【答案解析】本题考核可转债公司债券的期限。可转债公司债券的期限最短为1年，最长为6年。

14.【参考答案】C

【答案解析】本题考核临时存款账户。临时存款账户的有效期最长不得超过2年。

15.【参考答案】C

【答案解析】本题考核票据行为的概念。我国票据法上的票据行为包括出票、背书、承兑、保证四种，其中承兑为汇票所独有。

二、【多项选择题】

1.【参考答案】AB

【答案解析】各级人民政府及其有关部门制定涉及外商投资的规范性文件，应当符合法律法规的规定；没有法律、行政法规依据的，不得减损外商投资企业的合法权益或者增加其义务，不得设置市场准入和退出条件，不得干预外商投资企业的正常生产经营活动。

2.【参考答案】ABCD

【答案解析】外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、取得的知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出，任何单位和个人不得违法对币种、数额以及汇入、汇出的频次等进行限制。

3.【参考答案】ABCD

【答案解析】外商投资企业可以依法在中国境内或者境外通过公开发行股票、公司债券等证券，以及公开或者非公开发行其他融资工具、借用外债等方式进行融资。

4.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核货物和技术进出口。国家基于下列原因，可以限制或者禁止有关货物、技术的进出口：①为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德，需要限制或者禁止进口或者出口的；②为保护人的健康或者安全，保护动物、植物的生命或者健康，保护环境，需要限制或者禁止进口或者出口的；③为实施与黄金或者白银进出口有关的措施，需要限制或者禁止进口或者出口的；④国内供应短缺或者为有效保护可能用竭的自然资源，需要限制或者禁止出口的；⑤输往国家或者地区的市场容量有限，需要限制出口的；⑥出口经营秩序出现严重混乱，需要限制出口的；⑦为建立或者加快建立国内特定产业，需要限制进口的；⑧对任何形式的农业、牧业、渔业产品有必要限制进口的；⑨为保障国家国际金融地位和国际收支平衡，需要限制进口的；⑩依照法律、行政法规的规定，或者根据我国缔结或者参加的国际条约、协定的规定，其他需要限制或者禁止进口或者出口的。

5.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核公平竞争审查制度。公平竞争审查制度的基本原则包括：（1）尊重市场，竞争优先；（2）立足全局，统筹兼顾；（3）依法审查，强化监督。

6.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核经营者承诺。有下列情形之一的，反垄断执法机构应当恢复调查：（1）经营者未履行承诺的；（2）作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的；（3）中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。

7.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核国有产权登记。根据有关规定，企业发生下列情形之一的，应当申办注销产权登记：（1）企业解散、被依法撤销或被依法宣告破产；（2）企业转让全部国有资产产权或改制后不再设置国有股权的；（3）产权登记机关规定的其他情形。选项D是申办“变动”产权登记。

8.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核国内信用证。银行只对单据进行表面审核。

9.【参考答案】BD

【答案解析】本题考核管理层收购。涉及管理层收购的，该上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过 1/2，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得 2/3 以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

10.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核公司决议制度。首先，决议对参与作出决议的人具有约束力，包括赞同的、弃权的和反对的决议参加者。其次，决议对决议机构成员或公司的全体股东具有约束力。例如，公司股东会的决议对未出席会议也未参加表决的股东亦有约束力。

11.【参考答案】BC

【答案解析】本题考核股东查阅权。有限责任公司中，股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿，但不能复制会计账簿。

12.【参考答案】CD

【答案解析】本题考核公司合并。选项 A：一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。题目中是新设合并，不是吸收合并。选项 BC：除公司因合并或分立而解散，不必进行清算外，公司解散必须经过法定清算程序。因合并或分立而解散，虽不必进行清算，但应当办理注销登记。选项 D：公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

13.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核技术合同。技术合同包括技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同和技术服务合同五种。其中技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。

14.【参考答案】AB

【答案解析】本题考核无权代理。无权代理包括没有代理权、超越代理权、代理权终止后的代理。代理权滥用包括自己代理、双方代理、代理人与第三人恶意串通而损害被代理人的合法权益。选项 AB 属于无权代理，选项 CD 属于滥用代理权。

15.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核票据的特征。票据是设权证券、债权证券和金钱证券、文义证券。

16.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核人民币汇率制度。我国实行以市场供求为基础，参考“一篮子”货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

三、【案例分析题】

1.抵押权在 2020 年 6 月 12 日设立。根据规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

2.甲公司向丙公司主张承担违约责任，能得到法律支持。根据规定，法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人承担违约责任。

3.保证人钱某的保证方式是一般保证。根据规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

4.孙某对乙公司的债务，应承担担保责任。根据规定，第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。

5.乙公司可以要求丁公司赔偿因推迟造成的损失。根据规定，当事人一方不履行合同义务或者履

行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

6.丁公司以乙公司已使用加油站为由，拒绝就质量瑕疵承担赔偿责任。根据规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。